

1500971-65.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106034/2022 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 24382119 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 2106034 - 02º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLYAN AGAPITO PORTUGAL

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500971-65.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500971-65.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106034/2022 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 24382119 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 2106034 - 02º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLYAN AGAPITO PORTUGAL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

WILLYAN AGAPITO PORTUGAL, qualificado nos autos às fls. 08/09, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 12 horas, na Rua Laurinda Marques, 1, Viela, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, vendia e guardava, para fins de traficância, 08 (oito) porções da droga maconha, 34 (trinta

e quatro) porções da droga cocaína na forma de crack e 08 (oito) porções da droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 07) e laudo de constatação provisório (fls. 33/36).

Segundo a denúncia, na data sobredita, o denunciado se encontrava em conhecido ponto de venda de drogas, fomentando o tráfico de entorpecentes no local. O denunciado foi então abordado por policiais civis, sendo encontrada próxima a ele, escondida embaixo de telhas, uma sacola contendo os entorpecentes acima elencados. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio.

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2022 (fls. 84/86).

O acusado foi devidamente citado (fls. 112/113) e apresentou defesa escrita (fl. 100).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais, pugnando pela improcedência da ação por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Em que pese a materialidade delitiva restar comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01); no boletim de ocorrência (fls. 02/03); no auto de exibição e apreensão (fl. 07); no laudo de constatação provisório (fls. 33/36) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 109/111), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; não há certeza quanto à autoria delitiva.

Na fase policial, a testemunha Robson Souza da Rocha, policial civil, disse que realizando diligências concernentes à operação "Cidade Mais Segura", no local dos fatos, conhecido pela prática de tráfico de substâncias entorpecentes, executando campanha velada por aproximadamente dez minutos, com viatura descaracterizada, observaram que indivíduos adentravam em uma viela e saíam em aproximadamente um minuto com "algo" em mãos, provavelmente substância adquirida no local, conhecido como ponto de venda de drogas. Diante disso, decidiram adentrar a viela e, depararam-se com o indiciado que apesar de estarem os policiais à paisana, demonstrou-se inquieto e nervoso. Abordaram o indivíduo e, após revista minuciosa no local, lograram encontrar um sacola plástica, escondida embaixo de telhas. No interior da sacola havia substâncias análogas à entorpecentes, quer sejam, 08 (oito) porções de maconha, 34 (trinta e quatro), porções de crack e 08 (oito) porções de cocaína. Saliente-se que no local estava apenas o indiciado, identificado como Willyan Agapito Portugal, sendo-lhe dada voz de prisão. Indagado no local, informalmente o indiciado negou a prática de tráfico, alegando ser apenas usuário de drogas. Assim, conduziram o indiciado e, as substâncias localizadas, sendo determinado pela Autoridade Policial o presente registro, apreensão das substâncias e submissão a exame pericial junto ao I.C., lavrado Laudo nº 120958/2022, restando positivo para 13,85 gramas de maconha, 3,84 gramas de cocaína e, 3,81 gramas de cocaína (fls. 04/05). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Acrescentou que observaram apenas os compradores saindo, as drogas estavam próximas ao réu, que ele não correu. O réu aparentava estar guarneecendo o local que estavam as drogas. Somente havia o acusado no local. O acusado negou o tráfico. O local é uma viela de pedestres estreita e ele estava encostado no muro e as drogas estavam embaixo de uma telha, encostada na parede, há cerca de um metro dele. Ele alegou que era usuário, não tendo localizado dinheiro com ele. Não conseguiram abordar nenhum usuário.

A testemunha Antony Rodrigo Azevedo Oliveira, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão Robson Souza da Rocha na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fl. 06), quanto em juízo. Esclareceu que do local da campanha não foi possível visualizar a conduta do

acusado. As drogas não estavam de fácil visualização, tinha que puxar a telha. Não conhecia o acusado antes.

Na fase inquisitorial, o acusado Willyan Agapito Portugal, disse que na data dos fatos estava no local para comprar droga, quer seja, crack, visto ser dependente químico. Ademais, afirma que não estava realizando tráfico de substância entorpecente (fls. 08/09). Em juízo, disse ter 30 anos de idade. Já teve passagem por três roubos e estava em liberdade há pouco tempo na rua, vendendo doces na rua. Morava com sua irmã. Negou os fatos a ele imputados. Não estava traficando, pegou a droga, fumou metade do crack e foi pego com outra metade. Estava saindo da biqueira e foi detido. Não tem como traficar se tem o pensamento lento por conta dos tiros que levou na cabeça e toma remédios controlados.

Com efeito, embora esteja comprovada a materialidade do delito, não há provas suficientes de sua autoria, não tendo os policiais visualizado qualquer conduta do acusado que o vinculasse à sacola com drogas, que foi apreendida em local de difícil visualização, além de nada de ilícito ter sido localizado na posse daquele. Neste cenário, diante da negativa do acusado e da fragilidade do conjunto probatório, insuficiente à procedência da pretensão punitiva, de rigor a absolvição do réu.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER WILLYAN AGAPITO PORTUGAL, qualificado nos autos, da imputação prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Por força da regra do art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a incineração das drogas apreendidas, caso ainda não realizada.

Transitada em julgado a sentença e feitas as comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA